



P U T U S A N

Nomor 1/Pid.B/2025/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Riki Alias Belis Bin Junaidi;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 15 Januari 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pangeran Sido Ing Lautan No. 1363 Rt. 29 Rw.

07 Kelurahan 35 Ilir Kecamatan Ilir Barat II
Palembang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Riki Alias Belis Bin Junaidi ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
6. Hakim PN sejak tanggal 06 Januari 2025 sampai dengan tanggal 04 Februari 2025;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Februari 2025 sampai dengan tanggal 05 April 2025;
8. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 06 April 2025 sampai dengan tanggal 05 Mei 2025;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim PN Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PT sejak tanggal 06 Mei 2025 sampai dengan tanggal 04 Juni 2025;
10. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 06 April 2025 sampai dengan tanggal 05 Mei 2025;
11. Hakim PN Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PT sejak tanggal 06 Mei 2025 sampai dengan tanggal 04 Juni 2025;

Terdakwa didampingi oleh Sdr. Eka Sulastri, S.H., dkk. Advokat/Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) yang beralamat di Jalan Kapten A. Rivai No. 16 Kota Palembang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1353/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 26 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor 1/Pid.B/2025/PN Plg tanggal 06 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2025/PN Plg tanggal 06 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIKI Alias BELIS Bin JUNAIDIterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan atau Turut Serta Melakukan Pembunuhan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Pertama Subsidair.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 15 (lima belas) tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan BALENCIAGA dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver tahun 2024

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi BG 2174 ADA a.n. SANTI OCTAVIA dikembalikan kepada terdakwa melalui keluarganya.

6. Membebaskan biaya perkara kepadaterdakwa sebesar Rp. 5.000.- (limaribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mengakui terus terang;
2. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
3. Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesalinya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada isi tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada isi pembelannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa RIKI Alias BELIS Bin JUNAIDI baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) I Alias KOJEK Bin JUNAIDI(dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira jam 22.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Radial Rusun Blok 47 Kelurahan 26 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban HENDRIYANTO. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira jam 21.00 Wib korban bersama saksi Muhammad Fajar bin Hersan Tambu Semendawai menemui saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) i di parkirane Cafe Noe di Jalan KH. Ahmad Dahlan tempat saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) i dan saudara kandungnya yaitu terdakwa bekerja sebagai tukang parkir, dimana saat itu korban dan saksi Muhammad Fajar meminta jatah uang parkir kepada saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) i namun tidak diberi oleh saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) i sehingga korban dan saksi Muhammad Fajar mengancam akan melakukan kekerasan terhadap saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) i, lalu saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) i menjauh dan tidak lama kemudian korban bersama saksi Muhammad Fajar pergi dari tempat itu ke arah rumah susun (Rusun) dengan mengendarai motor masing-masing, selanjutnya saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) i menemui saksi Ansri Diah Permata Sari binti Sutarso yang merupakan kekasih dari saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) i di Rumah Makan Bakul Sunda yang letaknya bersebelahan dengan Cafe Noe dan menceritakan jika saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) i didatangi oleh korban untuk ketiga kalinya dengan maksud korban hendak mengambil tempat jaga parkir milik saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) i dan terdakwa, lalu mendengar cerita itu saksi Ansri Diah Permata Sari menyarankan kepada saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) i untuk menemui korban, setelah itu saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) i dan terdakwa pergi dari Cafe Noe mencari keberadaan korban dengan membawa 2 (dua) bilah parang sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter dan 1 (satu) batang besi sepanjang kurang lebih 2 (dua) meter yang mereka ambil di bawah tangga dekat lokasi parkirane Cafe Noe yang sebelumnya memang mereka simpan di sana, saat itu terdakwa dan saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) i pergi menuju arah Rusun dengan mengendarai 1 (satu) unit

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor Honda Beat dimana saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) i yang membawa sepeda motor sedangkan terdakwa dibonceng di belakang sedangkan alat-alat yang mereka bawa berupa 2 (dua) bilah parang diletakkan di pijakan kaki depan sepeda motor dan 1 (satu) batang besi dipegang oleh terdakwa.

- Bahwa setibanya di Jalan Radial Rusun Blok 47 terdakwa dan saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) i bertemu dengan korban yang sedang mengendarai sepeda motor, lalu saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) i menabrakkan motor yang dikendarainya ke motor korban sehingga korban terjatuh, setelah itu terdakwa dan saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) i turun dari motor kemudian terdakwa menusukkan atau menombakkan besi yang dipegangnya ke arah leher korban sedangkan saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) i membacok tubuh korban menggunakan 2 (dua) bilah parang berkali-kali. Bersamaan dengan itu saksi Muhammad Fajar berusaha untuk mendekat namun dihadang oleh terdakwa sehingga saksi Muhammad Fajar mundur sejauh kurang lebih 5 (lima) meter, lalu tidak lama kemudian terdakwa kembali mendekati korban dan menusukkan atau menombakkan besi yang dipegangnya ke tubuh korban berkali-kali sedangkan saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) i mengejar saksi Muhammad Fajar sehingga saksi Muhammad Fajar lari menyelamatkan diri masuk ke dalam Rusun.

- Bahwa setelah korban sudah tidak bergerak lagi, kemudian terdakwa dan saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) i pergi meninggalkan tempat itu kembali ke Rumah Makan Bakul Sunda untuk menjemput saksi Ansri Diah Permata Sari, dimana saat itu saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) i yang mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa dibonceng di belakang dan alat-alat yang digunakan berupa 2 (dua) bilah parang diletakkan di pijakan kaki depan sepeda motor dan 1 (satu) batang besi dipegang oleh terdakwa. Dan setelah bertemu dengan saksi Ansri Diah Permata Sari kemudian saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) i bercerita bahwa saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) i sudah berkelahi dengan korban lalu saksi Antoni Alias Kojek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) i membawa saksi Ansri Diah Permata Sari ke arah Perumnas Sako menggunakan motor yang lain sedangkan motor Honda Beat dibawa oleh terdakwa, dan di perjalanan terdakwa membuang 2 (dua) bilah parang dan 1 (satu) batang besi tersebut ke sungai di daerah 26 Ilir Bukit Kecil Palembang untuk selanjutnya terdakwa menyusul saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) i ke rumah keluarganya di daerah Perumnas Sako.

- Bahwa terdakwa dan saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) i berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian dari Tim Opsnal Unit Pidum Polrestabes Palembang pada tanggal 24 Agustus 2024 di Pelabuhan Bakauheni Propinsi Lampung saat mereka berusaha untuk kabur melarikan diri ke Jakarta.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) i tersebut, korban Hendriyanto meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 003/SPPL/MRD/VIII/2024 tanggal 24 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Rudi Thenggono, Dokter Umum di Siloam Hospitals Palembang, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 21/8 tahun 2024 jam 22.30 WIB di Siloam Hospitals Palembang telah memeriksa seorang korban bernama Hendriyanto dengan hasil pemeriksaan :

Pasien datang dengan keadaan tidak sadarkan diri. Terdapat luka pada kepala : terdapat luka tepi rata berukuran 3 cm di kepala sebelah kiri di atas telinga, ukuran 2 cm pada kelopak mata kiri, 2 cm pada leher, anggota gerak : terdapat luka tepi rata berukuran 5 cm pada pergelangan tangan kanan bagian dalam, ukuran 1 cm pada lengan kanan bawah, ukuran 2 cm pada lengan kiri atas.

Kesimpulan : Pada jenazah laki-laki ini, ditemukan luka-luka tusuk dan sayatan akibat kekerasan benda tajam. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa RIKI Alias BELIS Bin JUNAIDI baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) I Alias KOJEK Bin JUNAIDI (dilakukan

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira jam 22.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Radial Rusun Blok 47 Kelurahan 26 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban HENDRIYANTO. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira jam 21.00 Wib korban bersama saksi Muhammad Fajar bin Hersan Tambu Semendawai menemui saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) i di parkir an Cafe Noe di Jalan KH. Ahmad Dahlan tempat saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) i dan saudara kandungnya yaitu terdakwa bekerja sebagai tukang parkir, dimana saat itu korban dan saksi Muhammad Fajar meminta jatah uang parkir kepada saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) i namun tidak diberi oleh saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) i sehingga korban dan saksi Muhammad Fajar mengancam akan melakukan kekerasan terhadap saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) i, lalu saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) i menjauh dan tidak lama kemudian korban bersama saksi Muhammad Fajar pergi dari tempat itu ke arah rumah susun (Rusun) dengan mengendarai motor masing-masing, selanjutnya saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) i menemui saksi Ansri Diah Permata Sari binti Sutarso yang merupakan kekasih dari saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) i di Rumah Makan Bakul Sunda yang letaknya bersebelahan dengan Cafe Noe dan menceritakan jika saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) i didatangi oleh korban untuk ketiga kalinya dengan maksud korban hendak mengambil tempat jaga parkir milik saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) i dan terdakwa, lalu mendengar cerita itu saksi Ansri Diah Permata Sari menyarankan

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



kepada saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) i untuk menemui korban, setelah itu saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) i dan terdakwa pergi dari Cafe Noe mencari keberadaan korban dengan membawa 2 (dua) bilah parang sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter dan 1 (satu) batang besi sepanjang kurang lebih 2 (dua) meter yang mereka ambil di bawah tangga dekat lokasi parkir Cafe Noe yang sebelumnya memang mereka simpan di sana, saat itu terdakwa dan saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) i pergi menuju arah Rusun dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dimana saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) i yang membawa sepeda motor sedangkan terdakwa dibonceng di belakang sedangkan alat-alat yang mereka bawa berupa 2 (dua) bilah parang diletakkan di pijakan kaki depan sepeda motor dan 1 (satu) batang besi dipegang oleh terdakwa.

- Bahwa setibanya di Jalan Radial Rusun Blok 47 terdakwa dan saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) i bertemu dengan korban yang sedang mengendarai sepeda motor, lalu saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) i menabrakkan motor yang dikendarainya ke motor korban sehingga korban terjatuh, setelah itu terdakwa dan saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) i turun dari motor kemudian terdakwa menusukkan atau menombakkan besi yang dipegangnya ke arah leher korban sedangkan saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) i membacok tubuh korban menggunakan 2 (dua) bilah parang berkali-kali. Bersamaan dengan itu saksi Muhammad Fajar berusaha untuk mendekat namun dihalang oleh terdakwa sehingga saksi Muhammad Fajar mundur sejauh kurang lebih 5 (lima) meter, lalu tidak lama kemudian terdakwa kembali mendekati korban dan menusukkan atau menombakkan besi yang dipegangnya ke tubuh korban berkali-kali sedangkan saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) i mengejar saksi Muhammad Fajar sehingga saksi Muhammad Fajar lari menyelamatkan diri masuk ke dalam Rusun.

- Bahwa setelah korban sudah tidak bergerak lagi, kemudian terdakwa dan saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) i pergi meninggalkan tempat itu kembali ke Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makan Bakul Sunda untuk menjemput saksi Ansri Diah Permata Sari, dimana saat itu saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) i yang mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa dibonceng di belakang dan alat-alat yang digunakan berupa 2 (dua) bilah parang diletakkan di pijakan kaki depan sepeda motor dan 1 (satu) batang besi dipegang oleh terdakwa. Dan setelah bertemu dengan saksi Ansri Diah Permata Sari kemudian saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) i bercerita bahwa saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) i sudah berkelahi dengan korban lalu saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) i membawa saksi Ansri Diah Permata Sari ke arah Perumnas Sako menggunakan motor yang lain sedangkan motor Honda Beat dibawa oleh terdakwa, dan di perjalanan terdakwa membuang 2 (dua) bilah parang dan 1 (satu) batang besi tersebut ke sungai di daerah 26 Ilir Bukit Kecil Palembang untuk selanjutnya terdakwa menyusul saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) i ke rumah keluarganya di daerah Perumnas Sako.

- Bahwa terdakwa dan saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) i berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian dari Tim Opsnal Unit Pidum Polrestabes Palembang pada tanggal 24 Agustus 2024 di Pelabuhan Bakauheni Propinsi Lampung saat mereka berusaha untuk kabur melarikan diri ke Jakarta.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) i tersebut, korban Hendriyanto meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 003/SPPL/MRD/VIII/2024 tanggal 24 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Rudi Thenggono, Dokter Umum di Siloam Hospitals Palembang, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 21/8 tahun 2024 jam 22.30 WIB di Siloam Hospitals Palembang telah memeriksa seorang korban bernama Hendriyanto dengan hasil pemeriksaan :

Pasien datang dengan keadaan tidak sadarkan diri. Terdapat luka pada kepala : terdapat luka tepi rata berukuran 3 cm di kepala sebelah kiri di atas telinga, ukuran 2 cm pada kelopak mata kiri, 2 cm pada leher, anggota gerak : terdapat luka tepi rata berukuran 5 cm pada pergelangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan bagian dalam, ukuran 1 cm pada lengan kanan bawah, ukuran 2 cm pada lengan kiri atas.

Kesimpulan : Pada jenazah laki-laki ini, ditemukan luka-luka tusuk dan sayatan akibat kekerasan benda tajam. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RIKI Alias BELIS Bin JUNAIDI bersama-sama dengan bersama-sama dengan saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) I Alias KOJEK Bin JUNAIDI(dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira jam 22.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Radial Rusun Blok 47 Kelurahan 26 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut, yaitu terhadap korban HENDRIYANTO. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira jam 21.00 Wib korban bersama saksi Muhammad Fajar bin Hersan Tambu Semendawai menemui saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) i di parkir an Cafe Noe di Jalan KH. Ahmad Dahlan tempat saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) i dan saudara kandungnya yaitu terdakwa bekerja sebagai tukang parkir, dimana saat itu korban dan saksi Muhammad Fajar meminta jatah uang parkir kepada saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) i namun tidak diberi oleh saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) i sehingga korban dan saksi Muhammad Fajar mengancam akan melakukan kekerasan terhadap saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) i, lalu saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) i menjauh dan tidak lama kemudian korban bersama saksi Muhammad Fajar pergi dari tempat itu ke arah rumah susun (Rusun)

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mengendarai motor masing-masing, selanjutnya saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) i menemui saksi Ansri Diah Permata Sari binti Sutarso yang merupakan kekasih dari saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) i di Rumah Makan Bakul Sunda yang letaknya bersebelahan dengan Cafe Noe dan menceritakan jika saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) i didatangi oleh korban untuk ketiga kalinya dengan maksud korban hendak mengambil tempat jaga parkir milik saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) i dan terdakwa, lalu mendengar cerita itu saksi Ansri Diah Permata Sari menyarankan kepada saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) i untuk menemui korban, setelah itu saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) i dan terdakwa pergi dari Cafe Noe mencari keberadaan korban dengan membawa 2 (dua) bilah parang sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter dan 1 (satu) batang besi sepanjang kurang lebih 2 (dua) meter yang mereka ambil di bawah tangga dekat lokasi parkir Cafe Noe yang sebelumnya memang mereka simpan di sana, saat itu terdakwa dan saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) i pergi menuju arah Rusun dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dimana saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) i yang membawa sepeda motor sedangkan terdakwa dibonceng di belakang sedangkan alat-alat yang mereka bawa berupa 2 (dua) bilah parang diletakkan di pijakan kaki depan sepeda motor dan 1 (satu) batang besi dipegang oleh terdakwa.

- Bahwa setibanya di Jalan Radial Rusun Blok 47 terdakwa dan saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) i bertemu dengan korban yang sedang mengendarai sepeda motor, lalu saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) i menabrakkan motor yang dikendarainya ke motor korban sehingga korban terjatuh, setelah itu terdakwa dan saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) i turun dari motor kemudian terdakwa menusukkan atau menombakkan besi yang dipegangnya ke arah leher korban sedangkan saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) i membacok tubuh korban menggunakan 2 (dua) bilah parang berkali-kali.



Bersamaan dengan itu saksi Muhammad Fajar berusaha untuk mendekat namun dihadang oleh terdakwa sehingga saksi Muhammad Fajar mundur sejauh kurang lebih 5 (lima) meter, lalu tidak lama kemudian terdakwa kembali mendekati korban dan menusukkan atau menombakkan besi yang dipegangnya ke tubuh korban berkali-kali sedangkan saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) i mengejar saksi Muhammad Fajar sehingga saksi Muhammad Fajar lari menyelamatkan diri masuk ke dalam Rusun.

- Bahwa setelah korban sudah tidak bergerak lagi, kemudian terdakwa dan saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) i pergi meninggalkan tempat itu kembali ke Rumah Makan Bakul Sunda untuk menjemput saksi Ansri Diah Permata Sari, dimana saat itu saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) i yang mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa dibonceng di belakang dan alat-alat yang digunakan berupa 2 (dua) bilah parang diletakkan di pijakan kaki depan sepeda motor dan 1 (satu) batang besi dipegang oleh terdakwa. Dan setelah bertemu dengan saksi Ansri Diah Permata Sari kemudian saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) i bercerita bahwa saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) i sudah berkelahi dengan korban lalu saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) i membawa saksi Ansri Diah Permata Sari ke arah Perumnas Sako menggunakan motor yang lain sedangkan motor Honda Beat dibawa oleh terdakwa, dan di perjalanan terdakwa membuang 2 (dua) bilah parang dan 1 (satu) batang besi tersebut ke sungai di daerah 26 Ilir Bukit Kecil Palembang untuk selanjutnya terdakwa menyusul saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) i ke rumah keluarganya di daerah Perumnas Sako.

- Bahwa terdakwa dan saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) i berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian dari Tim Opsnal Unit Pidum Polrestabes Palembang pada tanggal 24 Agustus 2024 di Pelabuhan Bakauheni Propinsi Lampung saat mereka berusaha untuk kabur melarikan diri ke Jakarta.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) i tersebut, korban Hendriyanto meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003/SPPL/MRD/VIII/2024 tanggal 24 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Rudi Thenggono, Dokter Umum di Siloam Hospitals Palembang, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 21/8 tahun 2024 jam 22.30 WIB di Siloam Hospitals Palembang telah memeriksa seorang korban bernama Hendriyanto dengan hasil pemeriksaan :

- Pasien datang dengan keadaan tidak sadarkan diri. Terdapat luka pada kepala : terdapat luka tepi rata berukuran 3 cm di kepala sebelah kiri di atas telinga, ukuran 2 cm pada kelopak mata kiri, 2 cm pada leher, anggota gerak : terdapat luka tepi rata berukuran 5 cm pada pergelangan tangan kanan bagian dalam, ukuran 1 cm pada lengan kanan bawah, ukuran 2 cm pada lengan kiri atas.

- Kesimpulan : Pada jenazah laki-laki ini, ditemukan luka-luka tusuk dan sayatan akibat kekerasan benda tajam. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Vivi Oktaria Binti Parsidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melaporkan Terdakwa, karena terdakwa melakukan pembunuhan terhadap suami Saksi;
- Bahwa Kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 22.15 WIB di Jalan Radial Rusun Blok 47 Kelurahan 26 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang;
- Bahwa Saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di rumah Saksi, yang mana Saksi ditelepon oleh istri teman suami Saksi kalau korban (suami Saksi) ribut dan sudah meninggal dunia di tempat kejadian;
- Bahwa Setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi langsung ke Rumah Sakit Siloam yang mana saat itu korban sudah tidak bernyawa lagi;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada luka pada tubuh korban dibagian kepala, leher, dan nadi putus;
- Bahwa yang Saksi lihat luka bacokan;
- Bahwa Saksi tidak lihat kejadian pembunuhan tersebut tetapi Saksi lihat semua luka – lika yang ada pada tubuh korban;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku yang melakukan pembunuhan terhadap suami Saksi setelah di Kantor Polisi, saat itu Saksi lapor polisi dan polisi memberitahu Saksi bahwa Saksi sudah ditangkap;
- Bahwa Alat yang digunakan saat itu berupa senjata tajam jenis tumbak dan kapak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi keberatan;

- Bahwa Saksi tidak ikut melakukannya;

2. Muhammad Fajar Alias Tatak Bin Hersan Tambu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahuinya, yang menjadi korban atas perbuatan Saksi adalah teman kecil Saksi yang bernama Hendriyanto alias A'Boy;
- Bahwa Kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 22.15 WIB di Jalan Radial Rusun Blok 47 Kelurahan 26 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang;
- Bahwa Awalnya Saksi bertemu dengan korban pada pukul 05.00 WIB di Pasar 26 Ilir, kemudian korban berkata kepada Saksi minta temanin ke Caffe Noe bertemu dengan bos milik Caffe Noe tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Caffe Noe berlokasi dekat Jalan Kedaung;
- Bahwa Tujuan ke Caffe Noe untuk menemui bos pemilik Caffe Noe minta kerja, kemudian pada malam hari Saksi datang ke rumah korban dan ada Sdr Febri datang juga setelah itu kita pergi bersama tetapi pada saat dalam perjalanan sandal Sdr Febri putus jadi Sdr Febri pulang dulu ke rumah ganti sandal. Lalu Saksi dan korban pergi ke Caffe Noe sesampainya disana kami bertemu Saksi dan kami bilang “ada tidak bosnya di dalam” kemudian Saksi berkata “tunggu dulu disini Saksi ke dalam” saat itu ada bertemu dengan Sdr Riki. Setelah menunggu dikarenakan lama korban mengajak Saksi pulang, dan pada saat pulang kami lihat dibelakang Saksi mengejar kami sambil membawa tumbak dan pedang;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Plg



- Bahwa Menurut keterangan Saksi, Saksi dan Sdr Riki ada di Caffe tersebut karena jaga malam;
- Bahwa Saksi dan korban membawa sepeda motor masing – masing;
- Bahwa Awalnya kejadian tersebut di depan Caffe Noe, pada saat di persimpangan ternyata Saksi dan Sdr Riki meminjam sepeda motor milik orang lain untuk mengejar kita, dan pada saat di simpang 4 (empat) Saksi menabrak korban dari belakang dan Saksi lihat Sdr Riki juga langsung menombak Korban kemudian mereka sama – sama jatuh, lalu Saksi ambil senjata mengeroyok korban dan saat itu Saksi langsung berlari;
- Bahwa Yang Saksi lihat, Sdr Riki menggunakan tumbak gagang besi menombak korban sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Saksi menggunakan pedang membacok Korban sebanyak 3 – 4 kali;
- Bahwa Saat itu korban dulu baru Saksi, setelah sampai di simpang 4 PIM, korban sambil main Handphone lalu Saksi potong belok lalu tidak jauh dari simpang 4 Saksi menoleh ke belakang lihat suara tabrakan;
- Bahwa Awalnya mereka kejar jalan kaki dari depan Caffe Noe, dan Saksi melihat Sdr Riki membawa senjata tajam tumbak dan Saksi membawa 2 (dua) pedang;
- Bahwa Saksi lihat kejadian saat itu bukan lagi di depan Caffe Noe tetapi di Simpang Radial Saksi lihat jarak Saksi sekitar 4 – 5 meter, yang membawa sepeda motor Saksi tetapi yang menombak korban adalah Sdr Riki;
- Bahwa Saksi lihat Saksi ambil pedang;
- Bahwa di tempat kejadian ada lampu simpang 4 sehingga Saksi bisa lihat dengan jelas;
- Bahwa Setelah kejadian, Saksi tidak sanggup lalu pergi minta tolong jemput teman Saksi, dan setelah itu kata teman kalau korban dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa Saat itu Sdr Riki nombok Saksi lalu Saksi tangkis menggunakan baju karena Saksi tidak sanggup jadi Saksi lari;
- Bahwa Saksi bukan minta jatah, kami mau minta kerjaan ikut andil sebagai keamanan;
- Bahwa sebelumnya kami sudah bertemu, tetapi mereka bilang bos tidak ada sehingga kami ngulang ke caffe tersebut 2 (dua) kali;



- Bahwa Dari Saksi sepertinya tidak mau terima kami;
- Bahwa Sebenarnya saat itu Sdr Febri itu teman dekatnya bos tetapi karena sendalnya putus jadi sekalian kami tunggu Sdr Febri kami datang ke Caffe, kemudian Saksi menyuruh tunggu dulu dan mereka masuk dan ternyata mereka membawa tumbak;
- Bahwa Tidak, tujaun kami datang bukan untuk memalak, kalai kami malak kenapa kami mau temui bos caffe nya;
- Bahwa Sdr Febri merupakan teman korban dan teman dekatnya bos caffe Noe;
- Bahwa Saksi lihat Saksi dan Sdr Riki membawa tumbak dan parang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar dan keberatan yaitu:

- Bahwa Saksi tidak ikut membacok korban, karena Saksi tidak tahu menahu;

3. Ari Saputra Alias Etok Bin Asli (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 22.15 WIB di Jalan Radial Rusun Blok 47 Kelurahan 26 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang;
- Bahwa Awalnya Saksi dari rumah mau membeli pulsa tetapi saat itu Saksi lihat ada keramaian kemudian Saksi dipanggil oleh teman Saksi yang mengatakan kenal atau tidak lalu Saksi lihat ternyata a'Boy (korban), setelah itu korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Siloam menggunakan becak;
- Bahwa Saksi lihat ada luka pada tubuh korban di leher, tangan, dan tengkuk sudah berdarah semua;
- Bahwa Saat itu korban sempat mendengkur / ngorok, dan saat Saksi bawa kepala Korban sudah tengkleng seperti ayam dipotong, dan tidak lama di Rumah Sakit korban langsung meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. Ansri Diah Permata Sari Binti Sutarso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada saat kejadian, Saksi di Caffe Noe sekarang tempat main billiard;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berada di tempat tersebut karena Saksi biasanya menemani Saksi;
- Bahwa Kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 22.15 WIB di Jalan Radial Rusun Blok 47 Kelurahan 26 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang;
- Bahwa Awalnya Saksi sedang berada di rumah Saksi lalu Saksi ditelepon oleh Bos Caffé Noe dengan berkata “jek sinilah ada uong nak ketemu, uruslah karena mereka minta jatah” Saksi juga bilang ke Saksi “cak mano yang” lalu Saksi bilang ke Saksi temuila, kemudian pergi ke Caffé Noe yang Saksi yakinkan pasti mereka ngobrol lalu Saksi tinggal main handphone, tidak lama kemudian Saksi datang mengatakan “yang yang naeklah motor” lalu Saksi naik dan di jalan Saksi cerita Sdr Riki sudah “nganu korban” lalu kami pergi ke rumah teman Saksi;
- Bahwa Saksi pernah di BAP;
- Bahwa Tidak, keterangan Saksi di BAP I Point 7 itu tidak benar, Saksi tidak membawa apapun Saksi hanya mengendarai sepeda motor saja;
- Bahwa yang Saksi lihat Sdr Riki membawa tumbak dan pedang;
- Bahwa Bahwa benar pada point 5 (lima) yang menjelaskan Ya, Saksi jelaskan bahwa dari keterangan Saksi pada pemeriksaan sebelumnya Saksi mengatakan bahwa "pelaku ANTONI datang dengan membawa 2 (dua) bilang senjata tajam jenis Parang sepanjang ± 1 meter, sedangkan pelaku RIKI datang dengan membawa satu sebatang besi sepanjang ± 2 meter diambil oleh pelaku ANTONI dan RIKI di bawah tangga di dekat lokasi Parkiran café NOE;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai juru parkir dn keamanan;
- Bahwa Korban sudah 3 (tiga) kali datang ke Caffé Noe, 2 (dua) kali datang sendiri dan 1 (satu) kali bersama Sdr M Fajar;
- Bahwa Yang Saksi dengar saat itu “cakmano – cakmno kami nak minta jatah” yang mana kesannya saat itu memaksa;
- Bahwa Bos caffè Noe tidak mau bertemu dengan korban dan menyuruh Saksi yang menemuinya;
- Bahwa Kalau yang Saksi lihat tumbak tidak dipakai, tetapi biasanya tumbak ada di dekat Caffé Noe;
- Bahwa Saksi tidak lihat Saksi dan Sdr Riki membawa tumbak dan Parang;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

5. M. Indra Fahrozi Bin Saiful, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian yang dilakukan oleh Saksi terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 22.15 WIB di Jalan Radial Rusun Blok 46 Kelurahan 26 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang;
- Bahwa melakukan penangkapan terhadap Saksi setelah 2 (dua) hari kejadian yang dilakukan oleh Saksi;
- Bahwa Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Saksi dan Sdr Riki akan melarikan diri ke Jakarta jadi kami melakukan penangkapan terhadap Saksi di Pelabuhan Bakauhuni di dalam Bus;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi karena Saksi telah melakukan pengeroyokan terhadap korban sehingga korbannya meninggal dunia, dan berdasarkan informasi dari masyarakat Pelakunya 2 (dua) orang atas nama Antoni Alias Kojek dan Riki Alias Belis;
- Bahwa saat melakukan penangkapan Saksi dan team menginterogasi kepada Saksi dan Sdr Riki, Saksi dan Sdr Riki mengakui perbuatannya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi saat interogasi, peran Saksi yang membawa sepeda motor sedangkan Sdr Riki yang membawa Tumbak, dan pada saat kejadian Saksi serta Sdr Riki menabrak sepeda motor Korban dulu kemudian korban jatuh, lalu Saksi mengapak korban Sdr Riki juga menggunakan tumbak besi;
- Bahwa Saksi mengapak korban menggunakan senjata tajam jenis parang;
- Bahwa Korban dan Sdr Tatak datang dengan tujuan mau bertemu dengan bos Saksi;
- Bahwa Saksi dan Sdr Riki bekerja di parkir di Caffé NOE;
- Bahwa Permasalahannya adalah lahan parkir;
- Bahwa saat korban datang menemui Saksi membawa senjata tajam juga;
- Bahwa Penjelasan yang Saksi sampaikan saat ini berdasarkan informasi yang Saksi dapatkan di lapangan;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



- Bahwa Berdasarkan informasi, bahwa awalnya Saksi sendirian kemudian melihat korban datang berdua jadi Saksi pulang panggil adiknya yaitu Sdr Riki, yang mana pada saat kejadian Saksi dikejar kemudian Saksi pulang panggil adiknya lalu Saksi dan Sdr Riki juga ikut balik mengejar Korban;
- Bahwa sepeda motor korban memang sengaja ditabrak oleh Saksi;
- Baha Yang jatuh adalah korban (Sdr Hendriyanto) yang mana posisi Sdr Tata jauh tidak bermotor jadi posisi yang bermotor hanya korban saja;
- Bahwa Ada yang membawa pedang dan ada yang membawa tumbak;
- Bahwa Atas perbuatan yang dilakukan oleh Saksi, korban meninggal dunia;
- Bahwa Korban meninggal dunia di tempat kejadian;
- Bahwa Korban meninggal dunia dalam keadaan luka bacok, luka tusuk di kepala, telinga, bahu;
- Bahwa Setelah diinterogasi, Saksi melarikan diri ke tempat keluarganya di Jakarta;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan team melakukan pengejaran terhadap Saksi di Desa Batun tempat bibikny Saksi, dan dari situlah kami mendapatkan informasi kalau Saksi melarikan diri ke Jakarta;
- Bahwa Tidak ada perlawanan saat melakukan penangkapan, tetapi awalnya Saksi berbelit setelah diinterogasi mendalam baruah Saksi mengakui perbuatannya;
- Bahwa Saksi dan Sdr Riki saudara kandung;
- Bahwa Tidak ada perdamaian antara Saksi dan keluarga korban;
- Bahwa Barang bukti yang diamankan berupa pakaian korban dan ada barang bukti yang tidak ketemu, sedangkan barang bukti senjata tajam sudah dibuang oleh Saksi ke sungai;
- Bahwa Saksi dan Sdr Riki bekerja sebagai juru parkir di Caffé Noe;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi bekerja sebagai juru parkir secara resmi atau illegal;
- Bahwa Permasalahannya korban mau ambil lahan parkir Saksi;



- Bahwa Yang lebih dulu jaga parkir di caffe tersebut adalah Saksi dan Sdr Riki;
- Bahwa Korban datang ke tempat kejadian bersama Sdr Tatak;
- Bahwa korban juga membawa senjata tajam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

6. Anton Alias Kojek Bin Junaidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian hanya Terdakwa Riki sendirian saja;
- Bahwa yang membawa sepeda motor Terdakwa Riki;
- Bahwa pada saat korban datang saksi mau masuk dan saksi lari, tetapi saksi tidak ikut boncengan dengan Terdakwa Riki;
- Bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar, penjelasan Terdakwa yang membawa sepeda motor itu tidak benar;
- Bahwa saat saksi diperiksa BAP saksi mengakui, dan saat itu Terdakwa diajak duel oleh Polisi;
- Bahwa saksi menyangkal karena saksi tidak melakukannya, sumpah demi Allah saksi tidak melakukannya;
- Bahwa saat itu saksi tidak mabuk dan saksi dalam keadaan sadar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di BAP Polisi pada bulan Agustus 2024 sebagai Terdakwa untuk perkara Terdakwa;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP benar;
- Bahwa pada keterangan yang Terdakwa jelaskan tersebut benar Terdakwa membawa tumbak tetapi yang membawa parang itu tidak benar;
- Bahwa benar di BAP tersebut tanda tangan Terdakwa dan Terdakwa membaca mengeja sebelum tanda tangan;
- Bahwa yang digunakan hanya tumbak saja sedangkan parang tidak digunakan;
- Bahwa Terdakwa menyangkal keterangan karena memang saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) tidak ikut melakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa BAP saat itu Polisi yang mengetik Terdakwa disuruh mengiyakan dan Terdakwa tinggal tanda tangan;
- Bahwa Terdakwa mendengar hasil visum yang dibacakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa mata tumbak Terdakwa segitiga lancip 2 (dua) jari, kanan kiri lancip dan saat itu Saksi menusuknya ngacak;
- Bahwa Terdakwa menyangkal keterangan memang saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) tidak ikut, Terdakwa dikejar oleh Sdr Tatak lalu Terdakwa kabur dan saat itu saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) dikejar korban menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saat korban datang ke Caffe Neo membawa senjata tajam juga;
- Bahwa Korban sudah 3 (tiga) kali datang ke Caffe Nei, yang mana saat pertama dan kedua datang korban sudah membawa senjata tajam, dan yang ketiga kalinya Terdakwa berkelahi dengan Sdr Hendri karena korban akan mengambil alih parkiran di temoat tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjaga parkir di Caffe Neo sudah 5 (lima) tahun sedangkan saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) sudah 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Terdakwa resmi jaga parkir di tempat tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi di parkiran sendiri, saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) diperiksa lalu dipepet oleh korban dan Sdr Tata, lalu saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) dikejar oleh korban dan Sdr Tata kemudian Terdakwa kejar balik;
- Bahwa Terdakwa tumbak korban secara acak, dan saat itu korban juga membawa senjata tajam;
- Bahwa yang mengambil alih parkiran tersebut adalah anggota (anak buah) korban;
- Bahwa Terdakwa yang menombak korban dan setelah Terdakwa tumbak Terdakwa tarik kembali;
- Bahwa Korban sudah 3 (tiga) kali mendatangi Caffe Neo;
- Bahwa Terdakwa menombak korban kejadiannya di Blok Rusun;
- Bahwa Terdakwa mengejar karena Terdakwa membela diri saja;
- Bahwa Terdakwa yang membuat irisan di badan korban yang mana saat itu hanya Terdakwa dan korban saja;
- Bahwa Terdakwa sudah memberikan keterangan secara jujur;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi Ade charge persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Redianto Bin Guntur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya saat itu kami sedang duduk santai dengan Saksi, kemudian Korban datang turun dari motor mendekati kami sambil membawa senjata tajam jenis parang yang mana Korban datang dengan tujuan untuk meminta jatah;
- Bahwa Korban datang bersama dengan Sdr Tatak;
- Bahwa Saat itu Saksi langsung lari, dan Sdr Riki mengejar menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Posisi Saksi saat Sdr itu Saksi sedang berada di lokasi tersebut sedang berdiri;
- Bahwa Sdr Riki membawa senjata tajam jenis tumbak;
- Bahwa Saksi tidak lihat saat penusukan atau penganiayaan;
- Bahwa Korban sudah 3 (tiga) kali datang meminta jatah;
- Bahwa Saksi dan Sdr Riki memang resmi parkir di tempat tersebut;
- Bahwa Tidak ada, saat itu Saksi tidak ikut mengejar tetapi langsung berlari sedangkan Sdr Riki yang mengejar korban;
- Bahwa Tidak, saat itu hanya Sdr Riki sendirian yang mengejar korban menggunakan sepeda motor sedangkan Saksi langsung berlari;
- Bahwa Ya, korban sudah duluan berlarnya menggunakan sepeda motor masing – masing;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan Balenciaga
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver tahun 2024 Nomor Polisi BG 2174 ADA Nomor Rangka : MH1JM822XRK162350 Nomor Mesin : JM82E-2163161 a.n. Santi Octavia

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor : 003/SPPL/MRD/VIII/2024 tanggal 24 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Rudi Thenggono,

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter Umum di Siloam Hospitals Palembang, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 21/8 tahun 2024 jam 22.30 WIB di Siloam Hospitals Palembang telah memeriksa seorang korban bernama Hendriyanto dengan hasil pemeriksaan :

- Pasien datang dengan keadaan tidak sadarkan diri. Terdapat luka pada kepala : terdapat luka tepi rata berukuran 3 cm di kepala sebelah kiri di atas telinga, ukuran 2 cm pada kelopak mata kiri, 2 cm pada leher, anggota gerak : terdapat luka tepi rata berukuran 5 cm pada pergelangan tangan kanan bagian dalam, ukuran 1 cm pada lengan kanan bawah, ukuran 2 cm pada lengan kiri atas.
- Kesimpulan : Pada jenazah laki-laki ini, ditemukan luka-luka tusuk dan sayatan akibat kekerasan benda tajam. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 22.15 WIB di Jalan Radial Rusun Blok 47 Kelurahan 26 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang Terdakwa dan Saksi Riki menombak korban yang bernama Hendriyanto, dari perbuatan Terdakwa dan Saksi Riki tersebut korban meninggal dunia ditempat kejadian;
- Bahwa awalnya Saksi Muhammad Fajar dan korban datang ke Caffe Neo tujuannya ke Caffe Noe untuk menemui bos pemilik Caffe Noe minta kerja, sesampainya disana kami bertemu Terdakwa dan kami bilang “ada tidak bosnya di dalam” kemudian Terdakwa berkata “tunggu dulu disini Saksi ke dalam” saat itu ada bertemu dengan Saksi Riki. Setelah menunggu dikarenakan lama korban mengajak Saksi Muhammad Fajar, dan pada saat pulang Saksi Muhammad Fajar lihat dibelakang Terdakwa mengejar Saksi Muhammad Fajar dan korban sambil membawa tumbak dan pedang yang mana awalnya kejadian tersebut di depan Caffe Noe, pada saat di persimpangan ternyata Terdakwa dan Saksi Riki meminjam sepeda motor milik orang lain untuk mengejar Saksi Muhammad Fajar dan korban, dan pada saat di simpang 4 (empat) Terdakwa menabrak korban dari belakang dan Saksi Muhammad Fajar lihat Saksi Riki juga langsung menombak Korban kemudian mereka sama – sama jatuh, lalu Terdakwa ambil senjata mengeroyok korban dan saat itu Saksi Muhammad Fajar langsung berlari;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Riki menggunakan tumbak gagang besi menombak korban sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa menggunakan pedang membacok Korban sebanyak 3 – 4 kali
- Bahwa kejadian saat itu bukan lagi di depan Caffe Noe tetapi di Simpang Radial Saksi lihat jarak Saksi sekitar 4 – 5 meter, yang membawa sepeda motor Terdakwa tetapi yang menombak korban adalah Saksi Riki;
- Bahwa saat korban datang menemui Terdakwa membawa senjata tajam juga dan korban sudah 3 (tiga) mendatangi caffe Neo tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Ari Saputra alias Etok melihat ada keramaian kemudian saksi Ari Saputra alias Etok dipanggil oleh teman saksi Ari Saputra alias Etok yang mengatakan kenal atau tidak lalu saksi Ari Saputra alias Etok lihat ternyata a'Boy (korban), setelah itu korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Siloam menggunakan becak;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 003/SPPL/MRD/VIII/2024 tanggal 24 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Rudi Thenggono, Dokter Umum di Siloam Hospitals Palembang, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 21/8 tahun 2024 jam 22.30 WIB di Siloam Hospitals Palembang telah memeriksa seorang korban bernama Hendriyanto dengan hasil pemeriksaan :
 - Pasien datang dengan keadaan tidak sadarkan diri. Terdapat luka pada kepala : terdapat luka tepi rata berukuran 3 cm di kepala sebelah kiri di atas telinga, ukuran 2 cm pada kelopak mata kiri, 2 cm pada leher, anggota gerak : terdapat luka tepi rata berukuran 5 cm pada pergelangan tangan kanan bagian dalam, ukuran 1 cm pada lengan kanan bawah, ukuran 2 cm pada lengan kiri atas.
 - Kesimpulan : Pada jenazah laki-laki ini, ditemukan luka-luka tusuk dan sayatan akibat kekerasan benda tajam. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan kombinasi yaitu Alternatif subsidaritas sebagaimana diatur dalam Pertama Primair Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Subsidair Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Atau Kedua Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tetap berlaku dan dipegang teguh asas/prinsip yang menyatakan “Tiada hukuman tanpa kesalahan”, jadi agar seseorang dapat dihukum haruslah lebih dahulu dibuktikan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan sifat akan subsidairitas dari dakwaan Penuntut Umum seperti tersebut diatas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai dakwaan primair, dengan ketentuan bahwa apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan yang selebihnya haruslah dikesampingkan, namun apabila pada dakwaan primair tidak terbukti maka barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dakwaan yang selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsur perbuatan pidananya adalah:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;
4. Direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa telah menyebutkan dengan jelas identitasnya yang ternyata telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa RIKI ALIAS BELIS BIN JUNAIDI oleh karena itu maka yang dimaksud dengan

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa RIKI ALIAS BELIS BIN JUNAIDI tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa RIKI ALIAS BELIS BIN JUNAIDI sebagai pendukung hak dan kewajiban berdasarkan kenyataan yang terungkap dalam persidangan memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “sengaja” adalah menyangkut sikap bathin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari suatu kesengajaan tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut Memorie van Toelichting (M.v.T) disebutkan bahwa kesengajaan adalah menghendaki atau mengetahui terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya, dan di dalam teori Ilmu Hukum Pidana unsur sengaja dibagi dalam 3 (tiga) kualitas pengertian, yaitu :

1. “Sengaja sebagai tujuan”, yaitu kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendakinya;
2. “Sengaja berkesadaran kepastian “ yaitu apabila pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan tercapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain;
3. “Sengaja berkesadaran kemungkinan” yaitu pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan nyawa orang lain dalam rumusan delik ini adalah adanya orang lain selain dari pada Terdakwa itu sendiri yang dengan sengaja dihilangkan nyawanya oleh Terdakwa dengan suatu perbuatan yang telah nyata-nyata dilakukannya, serta terdapat pula suatu hubungan sebab akibat antara perbuatan Terdakwa tersebut dengan meninggalnya korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang mana keterangannya saling berkesesuaian, yang mana kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 22.15 WIB di Jalan Radial Rusun Blok 47 Kelurahan 26 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang,

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya Saksi Muhammad Fajar dan korban datang ke Caffe Neo tujuannya ke Caffe Noe untuk menemui bos pemilik Caffe Noe minta kerja, sesampainya disana kami bertemu saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) dan kami bilang “ada tidak bosnya di dalam” kemudian Terdakwa berkata “tunggu dulu disini Saksi ke dalam” saat itu ada bertemu dengan Terdakwa RIKI ALIAS BELIS BIN JUNAIDI. Setelah menunggu dikarenakan lama korban mengajak Saksi Muhammad Fajar, dan pada saat pulang Saksi Muhammad Fajar lihat dibelakang saksi anton mengejar Saksi Muhammad Fajar dan korban sambil membawa tumbak dan pedang yang mana awalnya kejadian tersebut di depan Caffe Noe, pada saat di persimpangan ternyata saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Terdakwa RIKI ALIAS BELIS BIN JUNAIDI meminjam sepeda motor milik orang lain untuk mengejar Saksi Muhammad Fajar dan korban, dan pada saat di simpang 4 (empat) saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) menabrak korban dari belakang dan Saksi Muhammad Fajar lihat Terdakwa RIKI ALIAS BELIS BIN JUNAIDI juga langsung menombak Korban kemudian mereka sama – sama jatuh, lalu Terdakwa ambil senjata mengeroyok korban dan saat itu Saksi Muhammad Fajar langsung berlari. Terdakwa RIKI ALIAS BELIS BIN JUNAIDI menggunakan tumbak gagang besi menombak korban sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) menggunakan pedang membacok Korban sebanyak 3 – 4 kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketika saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) menabrak korban dari belakang dan Terdakwa RIKI ALIAS BELIS BIN JUNAIDI juga langsung menombak Korban kemudian mereka sama – sama jatuh, lalu Terdakwa ambil senjata mengeroyok korban maka nampak jelas kalau saksi anton memiliki sikap bathin yang menghendaki akibat sebagai tujuan pada diri korban, yang mana dikualifikasikan sebagai “Sengaja sebagai tujuan”, yaitu kesengajaan yang dilakukan oleh sipelaku / Terdakwa itu memang benar-benar menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh si Pelaku/Terdakwa;

Menimbang bahwa, akibat dari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, korban meninggal dunia;

Menimbang bahwa, berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 003/SPPL/MRD/VIII/2024 tanggal 24 Agustus 2024 yang dibuat dan

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Dr. Rudi Thenggono, Dokter Umum di Siloam Hospitals Palembang, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 21/8 tahun 2024 jam 22.30 WIB di Siloam Hospitals Palembang telah memeriksa seorang korban bernama Hendriyanto dengan hasil pemeriksaan :

- Pasien datang dengan keadaan tidak sadarkan diri. Terdapat luka pada kepala : terdapat luka tepi rata berukuran 3 cm di kepala sebelah kiri di atas telinga, ukuran 2 cm pada kelopak mata kiri, 2 cm pada leher, anggota gerak : terdapat luka tepi rata berukuran 5 cm pada pergelangan tangan kanan bagian dalam, ukuran 1 cm pada lengan kanan bawah, ukuran 2 cm pada lengan kiri atas.
- Kesimpulan : Pada jenazah laki-laki ini, ditemukan luka-luka tusuk dan sayatan akibat kekerasan benda tajam. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam, dengan demikian unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta dihubungkan dengan pembuktian unsur sebelumnya dimana pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 22.15 WIB di Jalan Radial Rusun Blok 47 Kelurahan 26 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) menabrak korban dari belakang dan Terdakwa RIKI ALIAS BELIS BIN JUNAIDI juga langsung menombak Korban kemudian mereka sama – sama jatuh, lalu saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) ambil senjata mengeroyok korban, dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa RIKI ALIAS BELIS BIN JUNAIDI tersebut korban meninggal dunia ditempat kejadian;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut nampak peran dan kedudukan dari saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Terdakwa RIKI ALIAS BELIS BIN JUNAIDI dalam melakukan tindak pidana tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ke-3 yaitu turut serta melakukan tindak pidana telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur dengan direncanakan lebih dahulu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur direncanakan lebih dulu, dalam rumusan delik ini harus dibuktikan apakah Terdakwa telah

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai rencana sebelumnya guna melaksanakan maksud dari perbuatannya tersebut dan untuk itu diisyaratkan adanya suatu jangka waktu singkat ataupun panjang sehingga dalam waktu itu pelaku dalam hal ini Terdakwa RIKI ALIAS BELIS BIN JUNAIDI mempunyai kesempatan untuk mempertimbangkan atas segala apa dan dengan cara yang bagaimana akan melakukan atau melaksanakan perbuatannya tersebut secara tenang, serta dapat memikirkan dan membayangkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang hendak dilakukannya tersebut;

Menurut Yurisprudensi bahwa untuk dapat diterima mengenai adanya suatu “perencanaan terlebih dahulu” atau “voorbedachtterraade” adalah diperlukan suatu jangka waktu singkat atau panjang untuk dapat mempertimbangkan secara tenang dan mempertimbangkan kembali secara tenang pula, si pelaku haruslah dapat meyakinkan dirinya akan arti dan akibat dari perbuatannya dalam suasana yang memungkinkan untuk memikirkan kembali rencananya” (H.R. 22 Maret 1909 W.8851);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) yang keterangannya saling berkesusaian yang mana pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 22.15 WIB di Jalan Radial Rusun Blok 47 Kelurahan 26 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang, Saksi Muhammad Fajar dan korban datang ke Caffe Neo tujuannya ke Caffe Noe untuk menemui bos pemilik Caffe Noe minta kerja, sesampainya disana kami bertemu saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) dan kami bilang “ada tidak bosnya di dalam” kemudian saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) berkata “tunggu dulu disini Terdakwa RIKI ALIAS BELIS BIN JUNAIDI ke dalam” saat itu ada bertemu dengan Terdakwa RIKI ALIAS BELIS BIN JUNAIDI. Setelah menunggu dikarenakan lama korban mengajak Saksi Muhammad Fajar, dan pada saat pulang Saksi Muhammad Fajar lihat dibelakang saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) mengejar Saksi Muhammad Fajar dan korban sambil membawa tumbak dan pedang yang mana awalnya kejadian tersebut di depan Caffe Noe, pada saat di persimpangan ternyata saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Terdakwa RIKI ALIAS BELIS BIN JUNAIDI meminjam sepeda motor milik orang lain untuk mengejar Saksi Muhammad Fajar dan korban, dan pada saat di simpang 4 (empat) saksi Antoni Alias Kojek

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Plg



Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) menabrak korban dari belakang dan Saksi Muhammad Fajar lihat Terdakwa RIKI ALIAS BELIS BIN JUNAIDI juga langsung menombak Korban kemudian mereka sama – sama jatuh, lalu saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) ambil senjata mengeroyok korban dan saat itu Saksi Muhammad Fajar langsung berlari;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa pada saat bertemu dengan korban Hendriyanto tanpa sengaja dan direncanakan, dan ketika bertemu pun awalnya korban Hendriyanto datang ke Caffer Neo untuk meminta pekerjaan (jatah) dan pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa RIKI ALIAS BELIS BIN JUNAIDI terhadap korban Hendriyanto pun dilakukan secara spontan setelah adanya percekcoakan (pertengkaran) maka berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa unsur pertama “barang siapa” dalam rumusan delik ini telah dipertimbangkan pada dakwaan primair dan Majelis Hakim telah berpendapat bahwa unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum, maka pertimbangan mengenai unsur “barang siapa” diambil alih menjadi pertimbangan dalam dakwaan subsidair ini, dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan yaitu menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan menginsyafi, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dapat dikatakan bahwa kesengajaan berarti kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu. Atau dengan kata lain bahwa kesengajaan ditujukan terhadap suatu tindakan, menurut doktrin hukum pidana Ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oormerk);

Kesengajaan sebagai maksud yaitu menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu;

2. Kesengajaan sebagai kepastian (opzet als Zekerheidsbewustzijn);

Kesengajaan sebagai kepastian yaitu kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan. Akibat yang timbul merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukannya bukan merupakan akibat yang dikehendaki. Dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu:

- Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku, dan;
- Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi;

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (dolus eventualis);

Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang mana keterangannya saling berkesesuaian, yang mana kejadian tersebut terjadi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 22.15 WIB di Jalan Radial Rusun Blok 47 Kelurahan 26 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang, awalnya Saksi Muhammad Fajar dan korban datang ke Caffe Neo tujuannya ke Caffe Noe untuk menemui bos pemilik Caffe Noe minta kerja, sesampainya disana kami bertemu saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) dan kami bilang “ada tidak bosnya di dalam” kemudian Terdakwa berkata “tunggu dulu disini Saksi ke dalam” saat itu ada bertemu dengan Terdakwa RIKI ALIAS BELIS BIN JUNAIDI. Setelah menunggu dikarenakan lama korban mengajak Saksi Muhammad Fajar, dan pada saat pulang Saksi Muhammad Fajar lihat dibelakang saksi anton mengejar Saksi Muhammad Fajar dan korban sambil membawa tumbak dan pedang yang mana awalnya kejadian tersebut di depan Caffe Noe, pada saat di persimpangan ternyata saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Terdakwa RIKI ALIAS BELIS BIN JUNAIDI meminjam sepeda motor milik orang lain untuk mengejar Saksi Muhammad Fajar dan korban, dan pada saat di simpang 4 (empat) saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) menabrak korban dari belakang dan Saksi Muhammad Fajar lihat Terdakwa RIKI ALIAS BELIS BIN JUNAIDI juga langsung menombak Korban kemudian mereka sama – sama jatuh, lalu Terdakwa ambil senjata mengeroyok korban dan saat itu Saksi Muhammad Fajar langsung berlari. Terdakwa RIKI ALIAS BELIS BIN JUNAIDI menggunakan tumbak gagang besi menombak korban sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) menggunakan pedang membacok Korban sebanyak 3 – 4 kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketika saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) menabrak korban dari belakang dan Terdakwa RIKI ALIAS BELIS BIN JUNAIDI juga langsung menombak Korban kemudian mereka sama – sama jatuh, lalu saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) ambil senjata mengeroyok korban maka nampak jelas kalau saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) memiliki sikap bathin yang menghendaki akibat sebagai tujuan pada diri korban, yang mana dikualifikasikan sebagai “Sengaja sebagai tujuan”, yaitu kesengajaan yang dilakukan oleh sipelaku / Terdakwa itu memang benar-benar menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh si Pelaku/Terdakwa;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, akibat dari perbuatan yang telah Terdakwa RIKI ALIAS BELIS BIN JUNAIDI lakukan, korban meninggal dunia;

Menimbang bahwa, berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 003/SPPL/MRD/VIII/2024 tanggal 24 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Rudi Thenggono, Dokter Umum di Siloam Hospitals Palembang, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 21/8 tahun 2024 jam 22.30 WIB di Siloam Hospitals Palembang telah memeriksa seorang korban bernama Hendriyanto dengan hasil pemeriksaan :

- Pasien datang dengan keadaan tidak sadarkan diri. Terdapat luka pada kepala : terdapat luka tepi rata berukuran 3 cm di kepala sebelah kiri di atas telinga, ukuran 2 cm pada kelopak mata kiri, 2 cm pada leher, anggota gerak : terdapat luka tepi rata berukuran 5 cm pada pergelangan tangan kanan bagian dalam, ukuran 1 cm pada lengan kanan bawah, ukuran 2 cm pada lengan kiri atas.
- Kesimpulan : Pada jenazah laki-laki ini, ditemukan luka-luka tusuk dan sayatan akibat kekerasan benda tajam. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam, dengan demikian unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta dihubungkan dengan pembuktian unsur sebelumnya dimana pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 22.15 WIB di Jalan Radial Rusun Blok 47 Kelurahan 26 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) i Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) menabrak korban dari belakang dan Terdakwa RIKI ALIAS BELIS BIN JUNAIDI juga langsung menombak Korban kemudian mereka sama – sama jatuh, lalu saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) ambil senjata mengeroyok korban, dari perbuatan saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Terdakwa RIKI ALIAS BELIS BIN JUNAIDI tersebut korban meninggal dunia ditempat kejadian;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut nampak peran dan kedudukan dari saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Terdakwa RIKI ALIAS BELIS BIN JUNAIDI dalam

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Plg



melakukan tindak pidana tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ke-3 yaitu turut serta melakukan tindak pidana telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair tersebut dan untuk dakwaan selebihnya Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon supaya hukuman Terdakwa dapat diringankan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan Balenciaga dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver tahun 2024 Nomor Polisi BG 2174 ADA Nomor Rangka : MH1JM822XRK162350 Nomor Mesin : JM82E-2163161 a.n. Santi Octavia, di pergunakan dalam perkara lain (saksi Antoni Alias Kojek Bin Junaidi (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) maka akan di pertimbangkan dan ditentukan dalam perakra tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan; Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia
- Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit di persidangan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIKI ALIAS BELIS BIN JUNAIDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa RIKI ALIAS BELIS BIN JUNAIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan BALENCIAGA, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver tahun 2024 Nomor Polisi BG 2174 ADA a.n. SANTI OCTAVIA dipergunakan dalam perkara Terdakwa Antoni Alias Kojek Bin Junaidi.
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 oleh kami, Masriati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Gautama, S.H., M.H., Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Erwin Nisa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Romi Pasolini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Gautama, S.H., M.H.

Masriati, S.H., M.H.

Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Erwin Nisa, S.H.